

प्रतिवेद्य

भारत के उच्चतम न्यायालय में
सिविल अपीलीय अधिकारिता
सिविल अपीलीय क्रमांक 4492/2023

(विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 138 / 2023से उत्पन्न)

इंद्रा बाई	...	अपीलकर्ता
विरुद्ध		
ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड और एक अन्य	...	प्रत्यर्थीगण

निर्णयन्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय") की विविध अपील क्रमांक 2369 /2023 में दिनांक 31.10.2022 के पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यहां प्रत्यर्थी-1) द्वारा कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त/श्रम न्यायालय जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 134 / 2002/WC / गैर-घातक के आदेश दिनांक 03/09/2003 के विरुद्ध अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और इस प्रकार, अपीलकर्ता की स्थायी निःशक्तता को 100% के स्थान में 40% मानते हुए, अपीलकर्ता को दिए गए प्रतिकर को रु. 3,74,364/- से घटाकर रु. 1,49,745.60/- कर दिया गया।

तथ्य:-

3. अपीलकर्ता मेसर्स सिम्प्लेक्स कंक्रीट कंपनी (यहां प्रत्यर्थी-2), के साथ माल ढोने / उतारने वाले मजदूर के रूप में ट्रक क्रमांक- एमपीएफ-7567 के लिए कार्यरत थी, जिसका प्रत्यर्थी -1 से बीमा किया गया था। जब अपीलकर्ता 03.10.2002 को उस ट्रक में खंभे लाद रही थी, चेन पुली टूट गई और खंभे अपीलकर्ता की बाईं भुजा पर गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बाईं भुजा का विवृत अस्थिभंग (compound fracture) हो गया और साथ ही नसों आदि को नुकसान पहुंचा। यह दावा करते हुए कि चोट के कारण, अपीलकर्ता को स्थायी निःशक्तता का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसके बाएं हाथ में कोई पकड़ नहीं बची थी, प्रत्यर्थी-2 से प्रतिकर की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी-2 ने स्वतः को प्रत्यर्थी-1 से बीमित होने का दावा किया और अपीलकर्ता से प्रत्यर्थी-1 से प्रतिकर का दावा करने का अनुरोध किया। चूंकि कोई प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अपीलकर्ता ने कर्मकार प्रतिकर आयुक्त (संक्षेप में, "आयुक्त") के समक्ष कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के अधीन याचिका दायर की, जिसे अब कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (संक्षेप में, अधिनियम) के रूप में जाना जाता है।

4. प्रत्यर्थी-2 ने आयुक्त के समक्ष दावा याचिका में स्थापित तथ्यों पर विवाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रत्यर्थी-1 द्वारा जारी पॉलिसी के अधीन बीमा कवर के लाभ का दावा किया।

5. यद्यपि प्रत्यर्थी-2 के पक्ष में बीमा कवर के अस्तित्व से प्रत्यर्थी-1 (बीमाकर्ता) ने इंकार नहीं किया, लेकिन दावे को विफल करने के लिए सामान्य दलीलें दीं, जिन्हें यहां विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीमा पॉलिसी के अधीन उस पर दायित्व तय करने के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी-1 द्वारा कोई अपील नहीं है।

6. अपीलकर्ता ने स्वयं को आयुक्त के समक्ष कार्यवाही के दौरान परीक्षित किया। उसने साबित किया कि-वह प्रत्यर्थी -2 के स्वामित्व वाले और प्रत्यर्थी -1 से बीमाकृत ट्रक क्रमांक एमपीएफ 7567 पर माल ढोने/उतारने वाली मजदूर के रूप में काम कर रही थी; दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह अन्य मजदूरों के साथ उक्त ट्रक में खंभे लाद रही थी, तो चेन पुली टूट गई और खंभे उसके ऊपर गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप उसके बाएं हाथ को गंभीर चोटें आईं; उसे 10 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस दुर्घटना में लगी चोटों के कारण, उसका बायां हाथ, तंत्रिका क्षति के कारण उसके बाएं हाथ की उंगलियों में कोई हलचल नहीं होने के कारण, पूरी तरह से बेकार हो गया है। उसने दावे के समर्थन में वेतन प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी -5) सहित विभिन्न दस्तावेज, डिस्चार्ज कार्ड (प्रदर्श पी-7) और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी-8) पेश किये थे।

7. अपीलकर्ता ने डॉ. रविशंकर चौधरी हड्डी रोग विशेषज्ञ और जिला मेडिकल बोर्ड (संक्षेप में, " बोर्ड ") के सदस्य को भी परीक्षित किया, जिन्होंने बताया कि 22.10.2002 को अपीलकर्ता ने उसकी निःशक्तता का प्रतिशत का पता लगाने के लिए बोर्ड को एक आवेदन दिया था। जिसके बाद उसका परीक्षण किया गया और यह पाया कि उसके बाएं हाथ में एक विवृत अस्थिभंग (compound fracture) था और ऑपरेशन के बाद उसकी रेडियल और अल्ना हड्डी में प्लेट और स्क्रू लगाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप, उसके बाएं हाथ की उंगलियों की गति समाप्त हो गई थी और मांसपेशियां पतली हो गई थीं। डॉक्टर ने साबित किया कि बोर्ड द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया जो 50% की सीमा तक स्थायी निःशक्तता का संकेत देता है जिसमें यह घोषणा की गई है कि वह श्रम कार्य के लिए अयोग्य है।

8. अपीलकर्ता द्वारा दी गयी साक्ष्य का खंडन करने के लिए न तो प्रत्यर्थी-1 और न ही प्रत्यर्थी-2 ने साक्ष्य पेश प्रस्तुत की।

आयुक्त के निष्कर्ष

9. अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर आयुक्त ने पाया कि अपीलकर्ता श्रम कार्य करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो गई है, जो वह दुर्घटना के समय कर रही थी। तदनुसार, अपीलकर्ता की स्थायी निःशक्तता का समग्र मूल्यांकन किया गया था।

10. यह आकलन करने के बाद कि अपीलकर्ता को स्थायी पूर्ण निःशक्तता हुई थी, यह पता लगाने पर कि दुर्घटना के समय उसकी आयु 30 वर्ष थी और मासिक मजदूरी रु.3,000/- थी, आयुक्त ने अधिनियम की धारा 4 (1) (ब) के अनुसार देय प्रतिकर की गणना निम्नानुसार की:

" 17 आवेदिका की आयु दुर्घटना के समय 30 वर्ष थी जिसका आयु कारक 207.98 कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा 4 की अनुसूची IV के अनुसार है. इस आयु कारक को मासिक वेतन रु. 3000/- को 60% से गुणा कर आवेदिका को 1800/-रुपये दिये गये, कुल प्रतिकर राशि रु. 3,74,364/- है "

11. आयुक्त ने प्रतिकर की गणना करने के बाद निम्नानुसार निर्देश दिया:-

"18. इसलिए, अनावेदकगण को इस आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस न्यायालय में संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से रु.3,74,364/- की राशि जमा करने का आदेश दिया जाता है। अनावेदकगण निर्धारित समय के भीतर प्रतिकर की राशि जमा नहीं करने के लिए इस आदेश की तारीख से 9% ब्याज जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। "

12. आयुक्त के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी-1 ने अधिनियम की धारा 30 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की.

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष

13. उच्च न्यायालय ने प्रतिकर के लिए अपीलकर्ता की पात्रता के साथ-साथ उसकी आयु और मासिक मजदूरी के संबंध में भी आयुक्त के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। तथापि, उच्च न्यायालय ने उसकी स्थायी निःशक्तता का आकलन 40% के रूप में किया और इस तरह दिए गए प्रतिकर को कम कर दिया।

14. उच्च न्यायालय ने बोर्ड द्वारा स्थायी निःशक्तता की सीमा पर प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर ध्यान दिया और कहा:-

"अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि दावेदार ने जिला चिकित्सा बोर्ड, जबलपुर से प्रदर्श पी-8 दिनांकित 25.02.2003, का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें उल्लेखित है कि दावेदार श्रीमती इंद्रा बाई का पी.ओ. के साथ बाएं रेडियल अल्ना के विवृत अस्थिभंग (compound fracture) का एक पुराना मामला है। मोनोपेरेसिस ऊपरी अंग के साथ कलाई ड्रॉप के साथ उंगलियों के संकुचन के साथ प्लेटिंग और स्क्रू। निःशक्तता को 50% पर प्रमाणित किया गया था, साथ ही यह भी शर्त लगाई गई थी कि यह श्रम कार्य के लिए अनुपयुक्त है।"

15. उच्च न्यायालय ने चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर के कथन पर भी ध्यान दिया और कहा:-

" दावेदार की ओर से डॉ. रविशंकर चौधरी को परीक्षित किया था, जिन्होंने कथन दिया कि यह रेडियस और अल्ना हड्डी के पुराने विवृत अस्थिभंग (compound fracture) का मामला था, जिसे प्लेट और स्क्रू लगाकर ऑपरेशन के जरिए ठीक किया गया था। प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसके बाएं हाथ को छोड़कर, उसके शरीर में कोई निःशक्तता नहीं है। वह उन सभी कार्यों को कर सकती है जिन्हें दाहिने हाथ द्वारा किया जा सकता है।"

16. उच्च न्यायालय ने नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम मुबासिर अहमद और एक अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए कहा कि यदि अनुसूची 1 में निर्दिष्ट नहीं की गई चोटों के कारण स्थायी आंशिक निःशक्तता है तो कमाई क्षमता का नुकसान शारीरिक निःशक्तता के प्रतिशत का विकल्प नहीं है, हालांकि यह ध्यान में रखे जाने वाले कारकों में से एक है। इस न्यायालय के ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मोहम्मद नासिर और अन्य के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय पर भी ध्यान दिया जिसमें यह कहा गया है कि निःशक्तता की सीमा का निर्धारण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, लेकिन मनमाने और अवैध तरीके से नहीं।

17. उपरोक्त के अनुसार अवलोकन करने और उच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने पाया कि यदि प्रतिकर की गणना के लिए 40% स्थायी निःशक्तता को ध्यान में रखा जाए तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। परिणामतः, उच्च न्यायालय ने ऊपर बताई गई सीमा तक दिए गए प्रतिकर को कम कर दिया।

18. अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष अनुमति याचिका उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर को प्रस्तुत की है।

19. इस याचिका पर, प्रत्यर्पण 1 और 2 को 13.01.2023 को नोटिस जारी किए गए थे और यह निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता से किसी भी अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जाएगी। कार्यालय रिपोर्ट दिनांकित 05.04.2023 के अनुसार प्रत्यर्पण पर उचित तामीली के बावजूद, उनकी ओर से उनकी ओर से किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।

20. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अध्ययन किया है।

अपीलकर्ता के निवेदन :

21. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि—सबसे पहले अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि विधि का कोई सारभूत प्रश्न उत्पन्न न हो। निःशक्तता की सीमा के तर्क में किसी भी विकृति के अभाव में, यह एक तथ्य का प्रश्न होने के कारण, उच्च न्यायालय ने उस मुद्दे पर गहराई से विचार करने में गलती की। दूसरे, उच्च न्यायालय ने स्थायी निःशक्तता का आकलन 100% के बजाय 40% करके गलती की है। यह निवेदन किया गया था कि किसी कर्मचारी की पूर्ण निःशक्तता, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी, का निर्णय उस कार्य को करने में उसकी अक्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए जिसे वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई। अपीलकर्ता दुर्घटना के समय एक माल ढोने एवं उतारने वाली मजदूर थी। माल ढोने/उतारने के कार्य के लिए, दोनों बाहों/हाथों का उपयोग आवश्यक है। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि अपीलकर्ता का बायां हाथ बेकार हो गया था इसलिए उसे श्रम नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, आयुक्त द्वारा स्थायी निःशक्तता को 100% (यानी, कुल निःशक्तता) के रूप में मूल्यांकन करना उचित था, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे 40% के रूप में मूल्यांकन करके गलती की थी।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निवेदनों के समर्थन में चनप्पा नागप्पा मुचलगोड़ा बनाम डिविजनल मैनेजर, न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा गोल्ला राजांना और अन्य बनाम डिविजनल मैनेजर और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया।

चर्चा और विश्लेषण:

22. हमने निवेदनों पर विचार और अभिलेख का अवलोकन किया है।

23. निम्नलिखित के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है: —

- (क) कि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी -2 के अधीन ट्रक क्रमांक एमपीएफ 7567 के लिए माल ढोने एवं उतारने वाली मजदूर के रूप में कार्यरत थी, जिसका दुर्घटना के समय प्रत्यर्थी -1 से बीमा किया गया था;
- (ख) कि दुर्घटना नियोजन के दौरान हुई थी;
- (ग) कि दुर्घटना के समय, अपीलकर्ता की आयु 30 वर्ष थी और मासिक मजदूरी रु.3000/- थी; और
- (घ) कि यद्यपि बोर्ड ने उसे 50% की सीमा तक स्थायी रूप से निशक्त घोषित कर दिया, लेकिन प्रमाणित किया कि वह श्रम के लिए 'अयोग्य' है।

24. अधिनियम की धारा 4 (1) (ब), प्रासंगिक समय पर, निम्नानुसार पढ़ी जाती है:—

"4. प्रतिकर की राशि. — (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रतिकर की राशि निम्नानुसार होगी, अर्थात : —

(अ).....	
(ब) जहां चोट के कारण स्थायी पूर्ण निःशक्तता हो जाती है.	घायल कर्मचारी के मासिक वेतन के साठ प्रतिशत के बराबर राशि को संबंधित कारक से गुणा किया जावे या एक लाख चालीस हजार रुपये राशि, जो भी अधिक हो;

परंतु यह तब जबकि केंद्र सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा खंड (अ) और (ब) में उल्लिखित प्रतिकर की राशि बढ़ा सकती है।

स्पष्टीकरण I- खंड (अ) और खंड (ब) के प्रयोजनों के लिए, एक कर्मचारी के संबंध में "प्रासंगिक कारक" का अर्थ है उस अनुसूची के पहले कॉलम में प्रविष्टि के खिलाफ अनुसूची IV के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट कारक जो उन वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करता है जो उस तारीख से ठीक पहले उसके अंतिम जन्मदिन पर कर्मचारी की उम्र के पूरे हुए वर्षों के बराबर हैं, जिस दिन प्रतिकर देय था।"

25. "पूर्ण निःशक्तता को धारा 2 (1) (एल) द्वारा निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: —
"पूर्ण निःशक्तता " से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी प्रकृति की, जो किसी कर्मचारी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम

करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता होती है:

परंतु यह तब जबकि स्थायी पूर्ण निःशक्तता को अनुसूची I के भाग I में निर्दिष्ट प्रत्येक चोट या उसके भाग II में निर्दिष्ट चोटों के किसी भी संयोजन से परिणामी माना जाएगा, जहां कमाई क्षमता के नुकसान का कुल प्रतिशत, जैसा कि उक्त भाग II में निर्दिष्ट है। वे चोटें, सौ प्रतिशत या उससे अधिक हैं।

26. इस न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निराकृत गए **प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा और अन्य** मामले में, घायल कर्मचारी पेशे से एक बढ़ई था और कोहनी के ऊपर बाएं हाथ के नुकसान के कारण, वह स्पष्ट रूप से बढ़ईगरी के काम के लिए अयोग्य घोषित किया गया था और इसलिए, आयुक्त ने स्थायी निःशक्तता को कुल अर्थात् 100% मानते हुए प्रतिकर प्रदान किया। नियोक्ता ने तर्क दिया कि चोट के परिणामस्वरूप कर्मचारी को स्थायी रूप से पूरी तरह से अक्षम नहीं किया गया था और इसलिए, आयुक्त ने यह मानकर विधि की धोर गलती की कि पूरी तरह से निःशक्तता हो गई थी। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया : -

"5. अधिनियम की धारा 2 (1) (I) में "पूर्ण निःशक्तता" वाक्यांश को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"पूर्ण निःशक्तता" का अर्थ है ऐसी निःशक्तता, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी प्रकृति की, जो एक कर्मचारी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता होती है।"

हमारे समक्ष यह विवादित नहीं किया गया है कि चोट ऐसी प्रकृति की थी जिससे प्रत्यर्थी को स्थायी रूप से निःशक्तता हो सकती थी, और यह प्रश्न विचार के लिए है कि क्या निःशक्तता ने प्रत्यर्थी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम कर दिया जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था। आयुक्त ने प्रश्न की जांच की और अपने निष्कर्ष को निम्नानुसार अभिलिखित किया:

"इस मामले में घायल कर्मचारी पेशे से बढ़ई है..... कोहनी के ऊपर बायां हाथ खोने से, वह स्पष्ट रूप से बढ़ई के काम के लिए अयोग्य हो गया है क्योंकि बढ़ई का काम केवल एक हाथ से नहीं किया जा सकता है।"

यह स्पष्ट रूप से एक उचित और सही निष्कर्ष है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता किसी भी आधार पर उसको चुनौती देने में समर्थ नहीं हैं और इस अपील में इसे ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। "

27. इस न्यायालय के समक्ष **चनप्पा नागप्पा मुचलगोडा (उपरोक्त)** में विचार के लिए जो मुद्दा आया था, वह यह था कि क्या एक कर्मचारी चालक, जो अपने पैर में चोट के कारण न तो लंबे समय तक खड़ा रह सकता था और न ही अपने पैरों को मोड़ सकता था और उसे चलने के लिए छड़ी का उपयोग करने की आवश्यकता थी, और भारी वस्तुओं को नहीं उठा सकता था, वह चिकित्सा राय के अनुसार अक्षमता को 100% या उससे कम के रूप में लेते हुए प्रतिकर का हकदार होगा। विशेष रूप से, उस मामले में डॉक्टर ने प्रमाणित किया था कि कर्मचारी को अपने पूरे शरीर में 37% निःशक्तता का सामना करना पड़ा था, और वह अब ट्रक चालक का काम नहीं कर सकता था। इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था:

"10. यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलकर्ता अब भारी वाहनों के चालक के रूप में अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकता है। अभिलेख पर चिकित्सीय साक्ष्य ने उसके लंबे समय तक खड़े रहने या यहाँ तक कि पैरों को मोड़ने में उनकी असमर्थता की पुष्टि की है। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता एक चालक के रूप में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में स्थायी रूप से अक्षम हो गया है।

14.दुर्घटना के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता जीवन भर के लिए अक्षम हो गया है, क्योंकि वह केवल छड़ी की मदद से चल सकता है। उन्होंने एक चालक के रूप में काम करने की योग्यता खो दी है, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किसी अन्य शारीरिक श्रम नौकरी को प्राप्त करने की संभावना संभव नहीं है, क्योंकि उसे अपनी गतिशीलता सुनिश्चित करने और अपनी असुविधा का प्रबंधन करने के लिए एक व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा भुगती गई कार्यात्मक अयोग्यता का आकलन 100% के रूप में किया जाना चाहिए। "

28. उपरोक्त निर्णयों और अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (1) द्वारा उपबंधित की गई " पूर्ण निःशक्तता " शब्द की परिभाषा के आलोक में यह कार्यात्मक निःशक्तता है न कि केवल शारीरिक निःशक्तता जो यह आकलन करने में निर्धारक कारक है कि क्या दावेदार (अर्थात— कर्मचारी) पूर्ण रूप से निःशक्त हो गया है। इस प्रकार, यदि किसी दुर्घटना में हुई निःशक्तता किसी कर्मचारी को उन सभी कार्यों के लिए अक्षम करती है जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता होती है, तो अधिनियम की धारा 4(1)(ब) के तहत प्रतिकर के उद्देश्यों के लिए निःशक्तता को समग्र के रूप में अधिनिर्णीत किया जायेगा, भले ही चोट अधिनियम की अनुसूची I के भाग I में निर्दिष्ट नहीं है। अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (I) के खंड (1) का परंतुक मूल खंड के महत्व को कम नहीं करता है। बल्कि, यह श्रेणियों को निर्दिष्ट करके इसमें जोड़ता है जिसमें यह माना जाएगा कि स्थायी पूर्ण निःशक्तता है।

29. **मोहम्मद नासिर (उपरोक्त)** में, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया है, कामगार एक सफाईकर्मी था। उसके पैर में अस्थिभंग हो गया था। यह माना गया था कि इस तरह की चोट से पूरे पैर के उपयोग की स्थायी हानि नहीं होगी। इसलिए, निःशक्तता आंशिक पायी गयी पूर्ण नहीं।

30. उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य निर्णय **मुबासिर अहमद (उपरोक्त)** पर विश्वास किया गया मामला अनुसूची I में निर्दिष्ट चोटों से संबंधित नहीं था और, इस तरह, यह देखा गया कि मामला अधिनियम की धारा 4(1)(सी)(ii) के अंतर्गत आता है। हालाँकि, उस मामले में न्यायालय ने किसी भी स्तर पर इस बात की जाँच नहीं की क्या प्रश्नगत निःशक्तता ने कर्मचारी को उन सभी कार्यों को करने में असमर्थ बना दिया था जो वह दुर्घटना के समय करने में सक्षम था जिसके परिणामस्वरूप ऐसी निःशक्तता हुई। दूसरे शब्दों में, न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 2(1) (एल) द्वारा परिभाषित "पूर्ण निःशक्तता" शब्द के सही अर्थ की जांच करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, हमारे विचार में **मुबासिर अहमद (उपरोक्त)** में निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया था।

31. वर्तमान प्रकरण में, बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, आयुक्त ने अपीलकर्ता को श्रम के लिए अयोग्य पाया, क्योंकि अपीलकर्ता के बाएं हाथ की पकड़ पूरी तरह खत्म हो गई थी। दुर्घटना से पहले, अपीलकर्ता माल ढोने/ उतारने वाले मजदूर के रूप में काम करती थी। भले ही वह अपने दाहिने हाथ का उपयोग कर सकती हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या उसे माल ढोने/उतारने वाले मजदूर के रूप में अपना काम करने के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। इस तरह का कार्य आमतौर पर दोनों हाथों का उपयोग करके किया जाता है। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलकर्ता एक हाथ के उपयोग से किसी भी प्रकार का

कार्य करने में कुशल था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अपीलकर्ता के पास मशीनों का उपयोग करके अपना काम करने का कौशल था जिसे अपीलकर्ता एक हाथ का उपयोग करके संचालित कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में, जब बोर्ड ने प्रमाणित किया था कि अपीलकर्ता को श्रम के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, तो अक्षमता को उसकी कार्यात्मक निःशक्तता के कारण को समग्र रूप में मानते हुए प्रतिकर देने में आयुक्त के निर्णय में कोई विकृति नहीं थी। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए कम महत्व का विधि का ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया जिससे कि अधिनियम की धारा 30 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील की अनुमति दी जा सके। हमारे सुविचारित मत में उच्च न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को आंशिक रूप से अपास्त करते हुए और निःशक्तता का आकलन 100%, जैसा कि आयुक्त द्वारा मूल्यांकन किया गया था, के स्थान पर 40% के रूप में करने में त्रुटि की।

32. उपरोक्त कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है। आयुक्त के आदेश को पुनःस्थापित किया जाता है। व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं है।

..... न्यायमूर्ति
(जे. बी. पारदीवाला)
..... न्यायमूर्ति
(मनोज मिश्रा)

नई दिल्ली;

17 जुलाई, 2023

अस्वीकरण – स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।